

Apartadó – Antioquia

CORPOURABA

CONSECUTIVO: **100-06-01-01-0170**

Fecha: 30-01-2025

Hora: 04:23 PM

Folios: 4

Señora

NATALIA ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS

CC: 63548653

Cel: 3206074978

E-mail: dmorales@cavalasesores.com

Referencia: CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Orden tercera numeral 1.3.1. de la sentencia radicada 25000234100020130245901 proferida el 04 de agosto de 2022, por el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección primera. Solicitud radicada en VITAL N° 1210090141047623038 radicada en VITAL Derecho de Petición radicado en CORPOURABA N° 200-34-01-58-0384.

Cordial saludo,

En el marco de la orden judicial emitida mediante la Sentencia descrita en el asunto de la referencia, CORPOURABA en el marco de las competencias asignadas en la Ley 99 de 1993, procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para adelantar la solicitud de certificación ambiental, los cuales fueron establecidos mediante la Circular SG-40002023E400013 del 19 de enero de 2023, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, donde se observó que el solicitante aportó la información requerida para proceder con la evaluación correspondiente.

Así las cosas, respecto a cada uno de los interrogantes planteados en la disposición judicial, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA, procede a emitir el correspondiente certificado ambiental:

I. Superposición de Ecosistemas

Si El proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida el 04 de agosto de 2022, por el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección primera.

Con relación a la información de la solicitud, radicado 1210090141047623038 en VITAL y 200-34-01-58-038 por CORPOURABA, se presenta la siguiente descripción de superposición (traslape), ver tabla 1:

(Marcar con una x la casilla que aplique, si o no)	Sí	No	Descripción/Observaciones
B. Ecosistemas del SINAP			
B.1. Del Sistema de Parques Nacionales Naturales		X	No hay traslape con áreas de SINAP
B.2. De las Reservas Forestales Protectoras		X	No hay traslape con áreas de SINAP

(Marcar con una x la casilla que aplique, si o no)	Si	No	Descripción/Observaciones
B.3. De los Parques Naturales Regionales		X	No hay traslape con áreas de SINAP
B.4. De los Distritos de Manejo Integrado		X	No hay traslape con áreas de SINAP
B.5. De los Distritos de Conservación de Suelo		X	No hay traslape con áreas de SINAP
B.6. De las Áreas de Recreación		X	No hay traslape con áreas de SINAP
B.7. De las Reservas Naturales de la Sociedad Civil		X	No hay traslape con áreas de SINAP
C. De las áreas de conservación in situ de origen legal			
C.1. Las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959		X	No Hay Traslape con La reserva forestal de la Ley 2ª de 1959
C.2. Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR		X	No Hay traslape con los humedales no RAMSAR
C.3. De los páramos		X	No hay traslape con áreas de conservación in situ de origen legal
C.4. De los arrecifes de coral, los pastos marinos y los manglares		X	No Hay traslape con zonas de manglar
C.5. De las reservas temporales excluibles de la minería		X	No hay traslape con áreas de conservación in situ de origen legal
C.6. De las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá		X	No hay traslape con áreas de conservación in situ de origen legal

Tabla 1: Superposición de Ecosistemas con el área consultada.

II. Zonificación ambiental vigente

Si tal territorio correspondiente al área que se pretende concesionar se encuentra zonificado de acuerdo con la zonificación ambiental vigente.

Zonificación Ambiental POMCA Río Sucio Alto

Según la zonificación ambiental del POMCA río Sucio Alto elaborado por CORPOURABA a escala 1:25.000 y adoptado a través de la resolución Nro. 200-03-30-99-1658 del 23 de diciembre de 2019, el área consultada se encuentra categorizada como:

- Amenazas Naturales = 39,9 ha
- Restauración Ecológica = 13,4 ha
- Áreas Agrosilvopastoriles = 96,2 ha
- Áreas de Importancia Ambiental = 36,3 ha
- Áreas de Rehabilitación = 0,2 ha

Ver Figura 1 Anexa.



Amenaza por Movimientos de Masas POMCA Río Sucio Alto

Según la zonificación de amenazas naturales por Movimientos en Masa del POMCA río Sucio Alto elaborado por CORPOURABA a escala 1:25.000 y adoptado a través de la resolución Nro. 200-03-30-99-1658 del 23 de diciembre de 2019, el área consultada se encuentra categorizada como: Amenaza Alta = 51,4 ha; Amenaza Media = 91,2 y Amenaza Baja = 37,5 ha. Ver Figura 2 Anexa.

Amenaza por Inundación POMCA Río Sucio Alto

Según la zonificación de amenazas naturales por Inundación del POMCA río Sucio Alto elaborado por CORPOURABA a escala 1:25.000 y adoptado a través de la resolución Nro. 200-03-30-99-1658 del 23 de diciembre de 2019, el área consultada se encuentra categorizada como: Amenaza Media = 18,2 ha y Amenaza Baja = 165,3 ha. Ver Figura 3 Anexa.

Amenaza por Avenidas Torrenciales POMCA Río Sucio Alto

Según la zonificación de amenazas naturales por Avenidas Torrenciales del POMCA río Sucio Alto elaborado por CORPOURABA a escala 1:25.000 y adoptado a través de la resolución Nro. 200-03-30-99-1658 del 23 de diciembre de 2019, el área consultada se encuentra categorizada como: Amenaza Alta = 16 ha y Amenaza Baja = 164,1 ha. Ver Figura 4 Anexa.

Plan de Ordenación Forestal

Según la zonificación del Plan de Ordenación Forestal elaborado por CORPOURABA a escala 1:100.000 y aprobada mediante el acuerdo del consejo directivo Nro. 100-02-02-01-007 del 19 de junio de 2008, el área interceptada con la jurisdicción de CORPOURABA se encuentra categorizada como: **Áreas de Uso Múltiple** = 48,8 ha y **Áreas Forestales Productoras-Protectoras** = 134,8 ha. Ver Figura 5 Anexa.

III. Actividades mineras en el instrumento de zonificación.

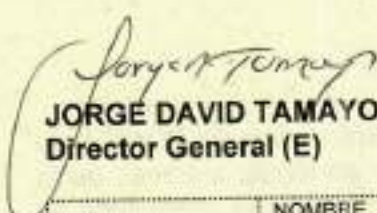
Si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación.

El instrumento de zonificación denominado **Plan de Ordenación Forestal**, aprobado mediante el acuerdo del Consejo Directivo N° 100-02-20-01-007-08 del 19 de junio de 2008; **No establece el uso y/o desarrollo de actividades mineras en el polígono consultado.**

El instrumento de zonificación denominado **POMCA Río Sucio Alto**, aprobado mediante la resolución Nro. 200-03-30-99-1658 del 23 de diciembre de 2019; **No establece el uso y/o desarrollo de actividades mineras en el polígono consultado.**

Observación. En relación con esta certificación ambiental se precisa que la misma **no es una autorización ambiental y no constituye el otorgamiento del licenciamiento ambiental para el desarrollo de actividades de explotación minera**, toda vez que, dicho instrumento de manejo y control ambiental, es un trámite posterior al que se surte ante la autoridad minera, el cual debe realizarse acorde a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.3., 2.2.2.3.6.2 y s.s. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

Atentamente,


JORGE DAVID TAMAYO GONZÁLEZ
Director General (E)

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Carlos Daniel Gómez Zuluaga.		22/01/2025
	Fernery Orejuela Moreno.		22/01/2025
	Fabio de Jesús Ríos Cuitiva.		22/01/2025
Revisó:	Juan Fernando Gómez.		22/01/2025
	José Mauricio Garzón Sánchez.		22/01/2025
	Jorinan Alexis Cerquera.		22/01/2025
	Elizabeth Granada Ríos.		22/01/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



ANEXO.



Figura 1. Zonificación Ambiental del POMCA río Sucio Alto

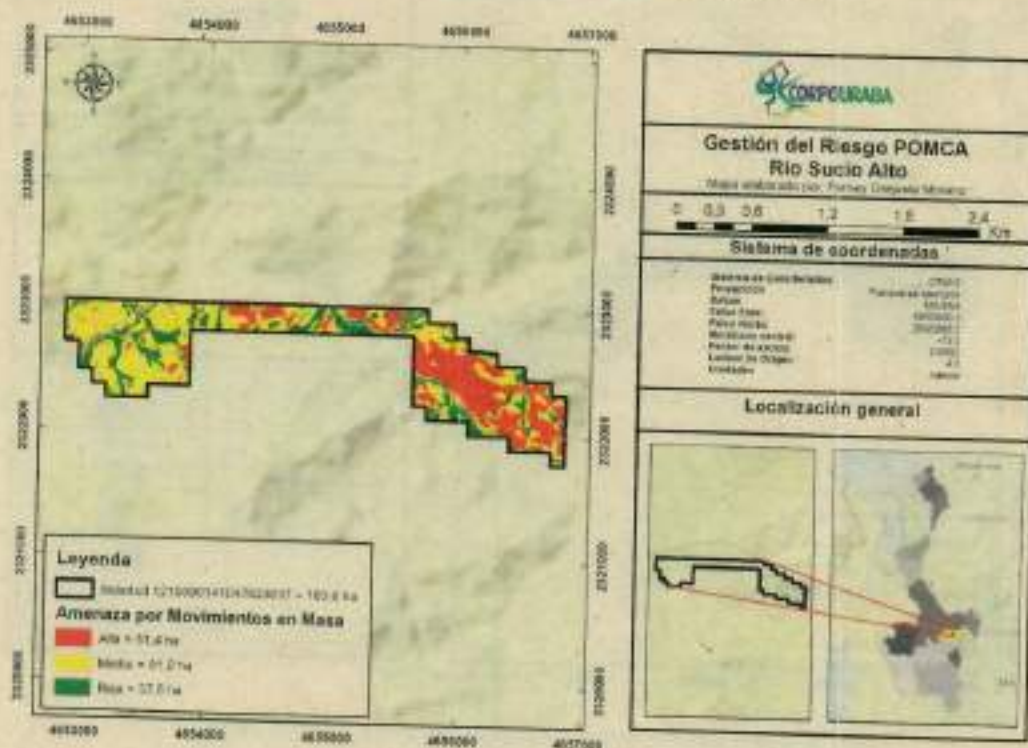


Figura 2: Amenaza por Movimientos en Masa del POMCA río Sucto Alto

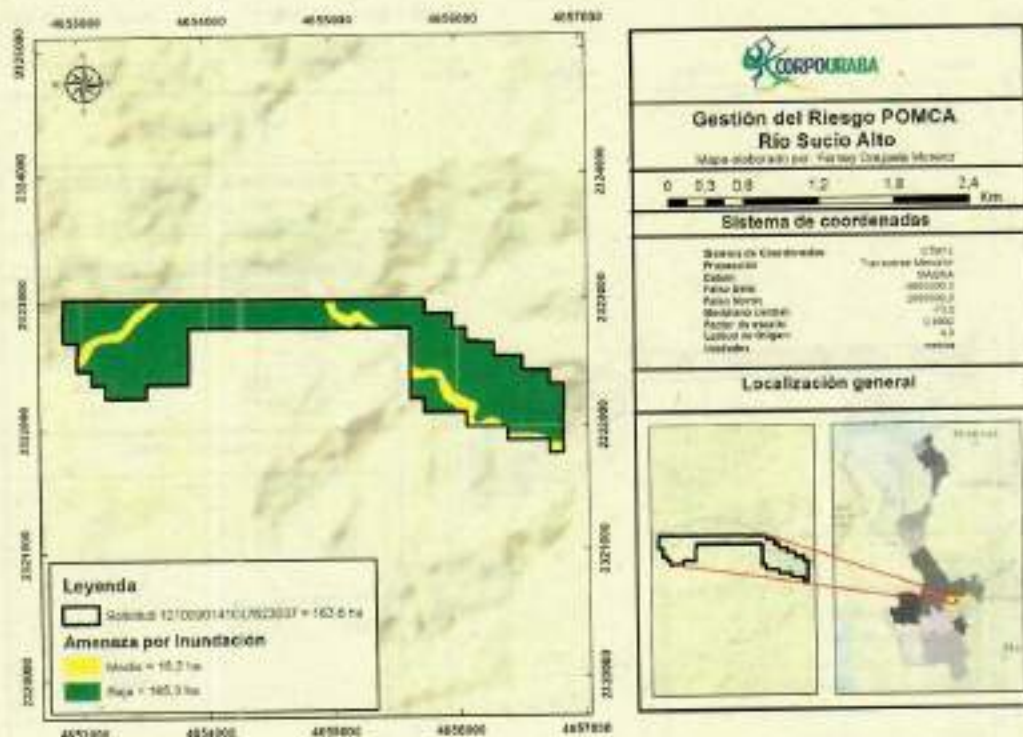


Figura 3: Amenaza por Inundación del POMCA río Sucio Alto

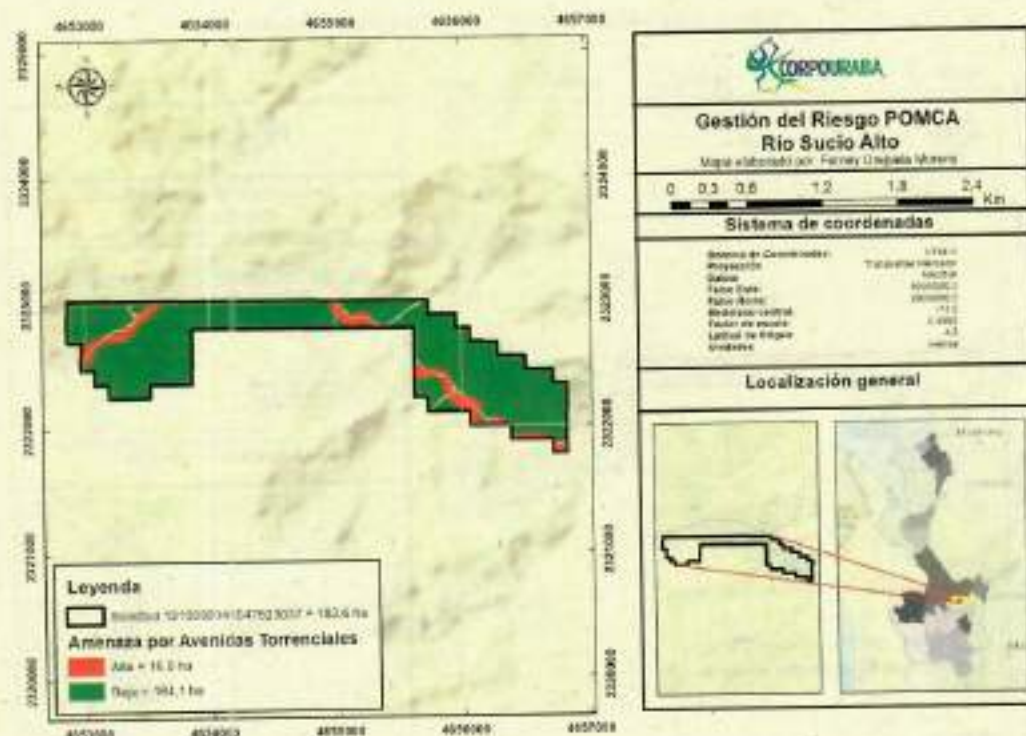


Figura 4: Amenaza por Avenidas Torrenciales del POMCA río Sucio Alto



Figura 5: Zonificación Forestal